

0026825-77.2015.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... a Autoridade Policial a autoria dos roubos acima descrito, inclusive admitindo a participação de João Kleber. Dener já foi condenado por roubo e posse irregular de arma de fogo, enquanto João Kleber está sendo processado por crimes de roubo e receptação.

A denúncia teve por base Inquérito Policial, sendo recebida às fls. 368/369.

O réu Dener Junio Xavier da Cunha foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

3ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0026825-77.2015.8.26.0576 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0026825-77.2015.8.26.0576

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 526/2015 - 1º Distrito Policial - Sé

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENER JUNIO XAVIER DA CUNHA e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Vistos.

DENER JUNIO XAVIER DA CUNHA e JOÃO KLEBER LEMOS GOMES, qualificados nos autos, foram denunciados por infração, catorze vezes, ao art. 157, § 2º, incisos I (vigente à época dos fatos) e II, c. c. o art. 69. "caput", ambos do Código Penal (vítimas: Supermercado "Rosani" (duas vezes); Padaria "Mariana" (uma vez); Sorveteria "Quatro Estações" (duas vezes); Supermercado "Mais Mais" (duas vezes); Lucas Vinicius Lamora (uma vez); Silvana Roza de Jesus Santana (uma vez); Marcelo Bozzato Flores (uma vez); Lanchonete "Letícia Lanches" (uma vez); Padaria "Luna" (uma vez), Panificadora "Delícia" (uma vez) e Varejão de Carnes Bom Bife (uma vez), aplicando-se a regra do concurso formal (art. 70, CP) nos roubos onde houve mais de uma vítima, e a regra do concurso material entre todos os roubos (art. 69, CP). DENER JUNIO XAVIER DA CUNHA, qualificado nos autos, foi denunciado por infração, qualificado nos autos, foi denunciado cinco vezes, ao art. 157, § 2º, inciso I (vigente à época dos fatos), c.c. o art. 69. "caput", ambos do Código Penal

(vítimas: Padaria "Mariana", (uma vez); Vendedor da "Poti" não identificado (uma vez), Salão das "Meninas" (duas vezes), e Panificadora "De Paula" (uma vez), aplicando-se a regra do concurso formal (art. 70, CP) no roubo onde houve mais de uma vítima, e a regra do concurso material entre todos os roubos (art. 69, CP). Conforme apurado, após a prisão em flagrante de Dener Junio Xavier da Cunha, ocorrida no dia 23.4.2015, pelo crime de posse irregular de uma espingarda, tipo escopeta, calibre .28, e de um cartucho intacto do mesmo calibre, fatos investigados em outro inquérito policial, foi possível apurar que ele, sozinho, e em concurso com João Kleber Lemos Gomes, praticaram diversos roubos na cidade de São José do Rio Preto, SP, a seguir descritos:

1 - No dia 8 de fevereiro de 2015, por volta de 12h, no estabelecimento comercial "Supermercado Rosani", situado à Avenida Augusto Buffulin, Jardim Nunes, na cidade e comarca de São José do Rio Preto, SP, os acusados, qualificado à fl. 131, previamente ajustados e agindo em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma espingarda, tipo escopeta, calibre .28, subtraíram, para eles, R\$ 200,00 em dinheiro do "Supermercado Rosani", representado por Humberto Luis Rosani. Apurou-se que Dener, encapuzado e de posse de uma espingarda, tipo escopeta, entrou no supermercado, enquanto João Kleber aguardava com uma motocicleta do lado de fora, dirigiu-se ao caixa e rendeu Bernadete de Jesus Ferrari Rosani, esposa de Humberto Luis Rosani, subtraindo R\$ 200,00 em dinheiro, evadindo-se na motocicleta conduzida por João Kleber. Bernadete reconheceu fotograficamente Dener como um dos indivíduos que realizou o assalto ao seu estabelecimento.

2 - No dia 6 de março de 2015, por volta de 19h30min, no estabelecimento comercial "Supermercado Rosani", situado à Avenida Augusto Buffulin, Jardim Nunes, na cidade e comarca de São José do Rio Preto, SP, os acusados, previamente ajustados e agindo em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma espingarda, tipo escopeta, calibre .28, subtraíram, para eles, R\$ 300,00 em dinheiro do "Supermercado Rosani", representado por Humberto Luis Rosani. Apurou-se que Dener e João Kleber chegaram ao estabelecimento comercial em uma motocicleta vermelha e, enquanto João Kleber permaneceu do lado de fora dando cobertura, Dener entrou no supermercado e, de posse da espingarda, dirigiu-se ao caixa, onde estava Bernadete, subtraiu a quantia de R\$ 300,00 em dinheiro, momento em que efetuou um disparo, causando danos na audição de Bernadete e na parede do supermercado, fugindo na motocicleta dirigida por João Kleber. Bernadete reconheceu fotograficamente Dener como um dos indivíduos que realizou o assalto ao seu estabelecimento.

3 - No dia 31 de março de 2015, por volta de 14h, na Padaria "Mariana", situada à Rua Renato Lerro, n. 704, Jardim Santo Antonio, na cidade e comarca de São José do Rio Preto, SP, os acusados, previamente ajustados e agindo em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma espingarda, tipo escopeta, calibre .28, subtraíram, para eles, R\$ 500,00 da Padaria "Mariana", representada por Luzia Aparecida Pierini de Carvalho. Apurou-se que Dener e João Kleber, com uma motocicleta Honda/Fan, foram à padaria e, enquanto João Kleber aguardava na motocicleta dando cobertura, Dener, com um capacete na cabeça, de posse de uma espingarda, tipo escopeta, anunciou o assalto, subtraiu R\$ 500,00 em dinheiro, fugindo na motocicleta dirigida por João Kleber.

4 - No dia 7 de abril de 2015, por volta de 16h, na Padaria "Mariana", situada à Rua Renato Lerro, n. 704, Jardim Santo Antonio, n. 280, bairro Dom Lafayette, na cidade e comarca de São José do Rio Preto, SP, Dener Junio Xavier da Cunha, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma espingarda, tipo escopeta, calibre .28 subtraiu, para si, R\$ 500,00 em dinheiro da Padaria "Mariana", representada por Luzia Aparecida Pierini de Carvalho, e R\$ 200,00 de um vendedor da "Poti", não identificado, que lá se encontrava. Apurou-se que Dener, com uma motocicleta, foi à padaria, com um capacete na cabeça, de posse de uma espingarda, anunciou o assalto, subtraindo R\$ 500,00 em dinheiro do estabelecimento e R\$ 200,00 de uma vítima não identificada (vendedor da POTI).

5 - No dia 3 de abril de 2015, por volta de 21h, na Sorveteria "Quatro Estações", situada à Rua Antonio Francisco Coutinho, n. 280, bairro Dom Lafayette, na cidade e

comarca de São José do Rio Preto, SP, os acusados, previamente ajustados e agindo em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma espingarda, tipo escopeta, subtraíram, para eles, R\$ 600,00 em dinheiro da Sorveteria “Quatro Estações”, representada por Aline Ribeiro Brighenti. Apurou-se que Dener e João Kleber, com uma motocicleta, foram à sorveteria e, enquanto João Kleber aguardava na motocicleta dando cobertura, Dener, com um capacete na cabeça, de posse de uma espingarda, anunciou o assalto, subtraiu R\$ 600,00 em dinheiro, fugindo na motocicleta dirigida por João Kleber.

6 – No dia 16 de abril de 2015, por volta de 21h, na Sorveteria “Quatro Estações”, situada à Rua Antônio Francisco Coutinho, nº. 280, bairro Dom Lafayette, na cidade e comarca de São José do Rio Preto, SP, os acusados, previamente ajustados e agindo em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma espingarda, tipo escopeta, calibre .28, subtraíram, para eles, R\$ 400,00 em dinheiro da Sorveteria “Quatro Estações”, representada por Aline Ribeiro Brighenti. Apurou-se que Dener e João Kleber, com uma motocicleta, foram à sorveteria e, enquanto João Kleber aguardava na motocicleta dando cobertura, Dener, com um capacete na cabeça, de posse de uma espingarda, tipo escopeta, anunciou o assalto, subtraiu R\$ 400,00 em dinheiro, fugindo na motocicleta dirigida por João Kleber.

7 – No dia 10 de abril de 2015, por volta de 20h, no “Salão das Meninas”, situada à Rua Zaia Leime Honsi, nº. 161, Jardim Maria Lúcia, na cidade e comarca de São José do Rio Preto, SP, Dener Junio Xavier da Cunha, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma espingarda, tipo escopeta, subtraiu, para si, R\$ 300,00 em dinheiro do “Salão das Meninas”, representado por Damaris Flores dos Santos. Apurou-se que Dener, com uma motocicleta, entrou no salão com capacete na cabeça e, de posse de uma espingarda, anunciou o assalto, ameaçou Damaris e as clientes do salão, subtraiu R\$ 300,00 em dinheiro do estabelecimento e fugiu do local.

8 – No dia 22 de abril de 2015, após às 20h, no “Salão das Meninas”, situado à Rua Zaia Leime Honsi, nº. 161, na cidade e comarca de São José do Rio Preto, SP, Dener Junio Xavier da Cunha, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma espingarda, tipo escopeta, subtraiu, para si, R\$ 350,00 em dinheiro do “Salão das Meninas”, representado por Damaris Flores dos Santos. Apurou-se que Dener, logo após assaltar a Panificadora “De Paula”, entrou no “Salão das Meninas”, situado ao lado da panificadora, com um capacete na cabeça, apontou uma espingarda para Damaris, anunciou o assalto, subtraindo R\$ 350,00 em dinheiro, evadindo-se do local.

9 – No dia 17 de março de 2015, por volta de 18h, no Supermercado “Mais Mais”, situado à Rua Alfredo Teodoro de Oliveira, n. 76, Estância Bela Vista, na cidade e comarca de São José do Rio Preto, SP, os acusados, previamente ajustados e agindo em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma espingarda, tipo escopeta, calibre .28, subtraíram, para eles, R\$ 200,00 em dinheiro do “Supermercado Mais Mais”, representado por Marcos Felipe Tavares da Silva e Eila Geieli de Campos. Apurou-se que Dener e João Kleber, com uma motocicleta Honda/Falcon, cor preta, produto de roubo, foram ao supermercado “Mais Mais” e, enquanto João Kleber aguardava na motocicleta, Dener, de posse de uma espingarda, tipo escopeta, entrou, apontou-a para Marcos e Eila, anunciou o assalto, e subtraiu R\$ 200,00 em dinheiro do caixa, fugindo na motocicleta dirigida por João Kleber.

10 – No mês de março de 2018, em data não determinada, por volta de 18h30min, no Supermercado “Mais Mais”, situado à Rua Alfredo Teodoro de Oliveira, n. 76, Estância Bela Vista, na cidade e comarca de São José do Rio Preto, SP, os acusados, previamente ajustados e agindo em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma réplica de arma de fogo, subtraíram, para eles, R\$ 1.200,00 em dinheiro do “Supermercado Mais Mais”, representado por Marcos Felipe Tavares da Silva e Eila Geieli de Campos. Apurou-se que Dener e João Kleber, com uma motocicleta Honda/Falcon, cor preta, produto de roubo, foram ao supermercado “Mais Mais” e, enquanto João Kleber aguardava na motocicleta, Dener, com um capacete na cabeça, de posse de réplica de arma de fogo (pistola 380, cor preta), anunciou o assalto, e subtraiu R\$ 1.200,00 em dinheiro, fugindo na motocicleta dirigida por João Kleber.

11 - No dia 21 de fevereiro de 2015, por volta de 23h30min, na Rua Elias Tarraf, bairro Dom Lafayete, na cidade e comarca de São José do Rio Preto, SP, os acusados, previamente ajustados e agindo em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma espingarda, tipo escopeta, calibre .28, subtraíram, para eles, a motocicleta Honda/NX-4 Falcon, ano 2007, cor laranja, placa DXK-7269, pertencente a Lucas Vinicius Lamora, e o aparelho celular, marca LG, de Silvana Roza de Jesus Santana. Apurou-se que Dener e João Kleber, anunciando que estavam armados, logo mediante grave ameaça, ordenaram que Lucas e sua namorada Silvana, que conversavam a alguns metros de distância da motocicleta, não olhassem para trás. Em seguida, subtraíram a motocicleta, cuja chave estava no contato, e o aparelho celular de Silvana. A motocicleta foi localizada e devolvida para Lucas no dia seguinte.

12 - No dia 16 de março de 2015, por volta de 20h, na Rua Antônio Francisco Coutinho, n. 301, bairro Dom Lafayete, na cidade e comarca de São José do Rio Preto, SP, os acusados, previamente ajustados e agindo em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma espingarda, tipo escopeta, calibre .28, subtraíram, para eles, a motocicleta Honda/NX-4 Falcon, ano 2006, cor preta, placa DPI-8890, pertencente a Marcelo Bozzato Flores. Apurou-se que Dener e João Kleber, na posse de uma espingarda, tipo escopeta, cor preta, abordaram a vítima Marcelo quando chegava em sua residência, subtraindo sua motocicleta. No dia 23.3.2015, a motocicleta foi localizada abandonada, com a placa adulterada, e foi entregue à vítima.

13 - No dia 20 de março de 2015, por volta de 23h, no lanchonete "Letícia Lanches", situado à Avenida Augusto Buffulin, n. 467, Jardim Nunes, na cidade e comarca de São José do Rio Preto, SP, os acusados, previamente ajustados e agindo em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma espingarda, tipo escopeta, calibre .28, subtraíram, para eles, R\$ 600,00 em dinheiro da lanchonete "Letícia lanches", representado por Letícia Viviane Corniani Campetti Pachela. Apurou-se que Dener e João Kleber, com uma motocicleta Honda/Falcon, cor preta, produto de roubo, ambos com capacetes pretos, foram à lanchonete "Letícia Lanches" e, enquanto João Kleber aguardava na motocicleta dando cobertura, Dener, de posse de uma espingarda, tipo escopeta, anunciou o assalto, subtraiu R\$ 600,00 em dinheiro, fugindo na motocicleta dirigida por João Kleber.

14 - No dia 11 de abril de 2015, por volta de 19h, na Padaria e Mercearia "Luna", situada à Rua José Fernandes, n°. 23, Jardim Santo Antonio, na cidade e comarca de São José do Rio Preto, SP, os acusados, previamente ajustados e agindo em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma espingarda, tipo escopeta, subtraíram, para eles, R\$ 200,00 em dinheiro da Padaria e Mercearia "Luna", representada por Bruna Garcia. Apurou-se que Dener e João Kleber, com uma motocicleta, foram à padaria e, enquanto João Kleber aguardava na motocicleta dando cobertura, Dener, com um capacete na cabeça, de posse de uma espingarda, apontou-a para Bruna, anunciou o assalto e subtraiu aproximadamente R\$ 200,00 em dinheiro, fugindo na motocicleta dirigida por João Kleber.

15 - No dia 13 de abril de 2015, por volta de 21h, na Panificadora "Delícia", situada à Avenida Alfredo Teodoro de Oliveira, n°. 2575, Jardim das Oliveiras, na cidade e comarca de São José do Rio Preto, SP, os acusados, previamente ajustados e agindo em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma espingarda, tipo escopeta, subtraíram, para eles, dinheiro, isqueiros e cigarros, totalizando aproximadamente R\$ 700,00, da Panificadora "Delícia", representada por Oscar Marques Pimentel. Apurou-se que Dener e João Kleber, com uma motocicleta, foram à padaria, ambos com capacetes na cabeça, Dener, de posse de uma espingarda, apontou-a para Oscar, anunciou o assalto, enquanto João Kleber ficava gritando com Oscar, subtraindo dinheiro, isqueiros e cigarros, totalizando aproximadamente R\$ 700,00, fugindo na motocicleta. A ação foi filmada por câmeras de segurança. Oscar reconheceu fotograficamente João Kleber Lemos Gomes e pessoalmente Dener Junio Xavier da Cunha como os indivíduos que assaltaram sua padaria.

16 - No dia 22 de abril de 2015, por volta de 19h10min, não estabelecimento comercial "Varejão de Carnes Bom Bife", situado à Rua Manoel Moreno, n°. 991, Jardim Maria Lúcia, na cidade e comarca de São José do Rio Preto, SP, os acusados,

previamente ajustados e agindo em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma espingarda, tipo escopeta, subtraíram, para eles, R\$ 150,00 em dinheiro do "Varejão de Carnes Bom Bife", representado por Celia Peixoto da Rosa. Apurou-se que Dener e João Kleber, com uma motocicleta, foram ao açougue e, enquanto João Kleber aguardava na motocicleta dando cobertura, Dener, com um capacete na cabeça, de posse de uma espingarda, apontou-a para Celia, anunciou o assalto, ameaçou matá-la se olhasse para ele, subtraiu R\$ 150,00 em dinheiro, fugindo na motocicleta dirigida por João Kleber.

17 - No dia 22 de abril de 2015, por volta de 20h, na Panificadora "De Paula", situada à Rua Zaia Leime Honsi, Jardim Maria Lúcia, na cidade e comarca de São José do Rio Preto, SP, Dener Junio Xavier da Cunha, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma espingarda, tipo escopeta, subtraiu, para si, a quantia de R\$ 150,00 em dinheiro da Panificadora "De Paula", representada por Jaqueline Oliveira de Paula. Apurou-se que Dener entrou na padaria com um capacete na cabeça, de posse de uma espingarda, apontou-a para Jaqueline, anunciou o assalto e subtraiu R\$ 150,00 em dinheiro, evadindo-se do local.

A motocicleta Titan, placa HDG-3146, utilizada em alguns roubos, e um moletom da "Adidas" e dois capacetes, foram apreendidos na chácara situada na Rua Um, nº 24, Recanto dos 18, onde residia Marcos Panini Caires Prates, mas contra o qual não se reuniu provas suficientes de sua participação nos roubos. A partir da indicação de Marcos, que forneceu o endereço de Dener aos policiais, a espingarda utilizada nos roubos foi apreendida na posse de Dener, na residência situada na Rua José Henrique Rodrigues da Silva, nº. 386, bairro Nova Esperança, na cidade de São José do Rio Preto, quando ele foi preso em flagrante delito. Dener confessou perante a Autoridade Policial a autoria dos roubos acima descrito, inclusive admitindo a participação de João Kleber. Dener já foi condenado por roubo e posse irregular de arma de fogo, enquanto João Kleber está sendo processado por crimes de roubo e receptação.

A denúncia teve por base Inquérito Policial, sendo recebida às fls. 368/369.

O réu Dener Junio Xavier da Cunha foi citado às fls. 423 e 427 apresentou resposta à acusação às fls. 431/436.

O réu João Kleber Lemos Gomes foi citado às fls. 452 e apresentou resposta à acusação às fls. 456.

As defesas foram apreciadas às fls. 457.

As folhas de antecedentes foram juntadas (fls. 335/345, 373/384, 399/408, 411/416, 610/621 e 624/636).

O juízo homologou a desistência das oitivas de Humberto Luis Rosani e Luzia Aparecida Pierini de Carvalho (fls. 718), posto que faleceram (fls. 658/659 e 688). Aos 02 de junho de 2022 foi realizada audiência de instrução, na qual foram inquiridas as vítimas, as testemunhas arroladas e os réus interrogados. Pelas partes houve a desistência da oitiva das vítimas Letícia Viviane Corniani Campetti Pachela e Bruna Garcia, bem como das testemunhas André Ayruth Balura, Paulo de Oliveira, Fabio Rogério Gandolf e Ricardo José Pereira, o que foi homologado pela MM. Juíza. Nesta audiência foram ouvidas as vítimas, as testemunhas arroladas e os réus interrogados. Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa do corréu João Kleber, por seu turno, requereu a absolvição por falta de provas ou, em caso de condenação, a aplicação do crime continuado ao caso, e não concurso material.

Por memoriais, a defesa do corréu Dener, por sua vez, requereu a absolvição do acusado pela ausência de provas, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal. (fls. 772/790).

É o relatório.

DECIDO.

Quanto aos requerimentos de nulidade das provas acerca dos reconhecimentos pessoais do réu Dener, realizados na fase policial, observo que tais argumentos já foram analisados anteriormente, razão pela qual reporto-me à decisão de fls. 457.

A ação penal é procedente.

A materialidade do fato está comprovada pelo Inquérito Policial, pelas fotografias (fls. 21/24), pelos autos de reconhecimento fotográfico (fls. 25/27), pelos autos

de exibição e apreensão (fls. 28 e 199/200), pelos boletins de ocorrência (fls. 30/31, 174/198 e 329/330), pelo laudo de transcrição de imagens gravadas em CD-R (fls. 90/100), pelo auto de avaliação indireta (fls. 418), pelos demais documentos juntados aos autos, bem como pela prova oral produzida.

A autoria, outrossim, é certa.

Na fase policial, Humberto Luis Rosani, representante da vítima Supermercado Rosani, disse que é proprietário do Supermercado Rozani. Em dezesseis anos de comércio foi assaltado treze vezes. Duas delas no ano de 2015 e pela mesma pessoa, o autor indicado nestes autos. Em uma das vezes foram levados R\$ 200,00 e, na segunda, R\$ 300,00. Nas duas o acusado estava com arma de fogo do tipo espingarda ou escopeta com cano serrado, do tipo calibre 12, segundo os policiais lhes disseram. Na última vez, inclusive chegaram a disparar um tiro dentro do estabelecimento. Um outro indivíduo o aguardava em uma motocicleta do lado de fora do estabelecimento. Na primeira vez usava um capuz tipo ninja e da segunda um capacete. Sabe que foi o mesmo autor por ser da mesma estatura e compleição física e nas duas vezes foi usada a mesma arma de fogo. Tem conhecimento que há uns três meses o autor foi preso. Reconheceu-o na DIG. Atualmente conta com segurança privada para se sentir mais seguro em seu estabelecimento comercial. Em nenhuma das vezes sofreram ferimentos. Nas duas vezes, o estabelecimento estava lotado de clientes, uma vez foi em um sábado e, na outra, em um domingo (fls. 72/73).

Na fase policial, a vítima Lucas Vinicius Lamora disse que estava estacionado com a sua motocicleta Honda Falcon na avenida Elias Tarraf, por volta das 20h30min, momento em que dois indivíduos surgiram, a pé, e lhe ameaçaram dizendo para não olhar para trás, anunciando que estava armado. Ambos pegaram sua motocicleta e fugiram com rumo desconhecido. A chave da moto estava no contato e o celular de sua ex-namorada também foi levado por eles. Dirigiu-se até o plantão policial para registrar a ocorrência, porém como o sistema estava fora do ar, deixou seu contato com os policiais, que lhe retornaram a ligação no dia seguinte, quando localizaram a moto, que lhe foi devolvida. Esclareceu que não teve contato visual com os indivíduos porque a todo momento permaneceu de costas para eles. Por isso, não soube informar as características físicas dos meliantes e nem mesmo se estes realmente estavam de posse de arma de fogo (fls. 298).

Em juízo, a vítima Lucas Vinicius Lamora disse que estava na companhia de sua ex-mulher, discutindo, quando vieram duas pessoas, anunciaram o assalto e disseram que iam atirar, subtraíram a moto e foram embora. No mesmo dia à noite, foi registrar a ocorrência e o sistema estava fora do ar. Passou o chassi da moto. Foi no 4 DP em 2018. Teve moto restituída pela polícia. A moto foi apreendida na rodovia indo para Ipiguá. Não teve contato com os réus.

Não constam declarações da vítima Silvana Roza de Jesus Santana na fase policial. No entanto, foi registrado no BO n. 2333/2015 que Silvana é namorada de Lucas Vinicius Lamora e estavam, no dia 21/02/2015, por volta das 23h30min, com a moto estacionada na rua Elias Tarraf, bairro Dom Lafayete. Desceram da moto para conversar e estavam a poucos metros do veículo. Perceberam, em seguida, que dois indivíduos saíram com a moto. A chave estava o contato. Os meliantes afirmaram: "não olha para trás, não olha" e quando eles se afastaram, Lucas percebeu que o passageiro empunhava um revólver, mas esclareceu a vítima que não foi ameaçado com a arma. Lucas informou que o celular de sua namorada estava sobre a moto e também foi subtraído. As vítimas não souberam informar as características físicas do autor. A moto foi apreendida no dia seguinte por policiais que estavam em patrulhamento e passaram por um indivíduo que empurrava uma moto pelo acostamento da rodovia Delcio Custodio da Silva. Como a moto estava sem placa, os policiais pararam para averiguar, mas o indivíduo que a empurrava, ao perceber a aproximação da viatura, abandonou a moto no chão e empreendeu fuga, a pé, sentido uma mata às margens da rodovia, tomando rumo ignorado. Pesquisas pelo chassi da moto indicaram que se tratava de produto de furto (fls. 191/193).

Em juízo, a vítima Silvana Roza de Jesus Santana disse que era mulher de Lucas na data dos fatos. Estava conversando com ele, quando dois indivíduos chegaram e anunciaram o assalto. Um deles colocou a arma na cabeça declarante e pediu para ela não ficar olhando muito. Levaram a moto. Não foi a Delegacia reconhecer os réus.

Na fase policial, a vítima Marcelo Bozzato Flores disse que é proprietário da motocicleta marca Honda, modelo Falcon, ano 2005. Em data que não se recorda saiu mais tarde da oficina onde trabalha. Próximo de sua casa tem uma padaria que se chama "Quatro Estações", que costuma ser muito assaltada, e um sacolão. Viu que havia dois indivíduos sentados na calçada do lado de sua casa, e não do lado oposto, onde fica a padaria. Enquanto tentava abrir o portão na forma manual, pois o controle não funcionou, os dois aproximaram-se muito rapidamente e, armados com arma de fogo, levaram consigo sua motocicleta. Depois tomou conhecimento que a placa da moto foi adulterada com fita isolante e praticaram roubos utilizando-se de seu veículo. Depois de uma semana, encontraram sua motocicleta abandonada em um terreno baldio. Reconheceu-a e o veículo lhe foi restituído. Afirmou que esta motocicleta vale em torno de R\$ 7.000,00. Quando foi encontrada estava toda destruída e só a abandonaram porque a corrente havia se partido (fls. 81/82). Em juízo, a vítima Marcelo Bozzato Flores disse que no dia estava chegando a sua casa com uma moto que tinha pegado num negócio. Os indivíduos estavam subindo a rua e, quando o declarante parou para abrir o portão, eles anunciaram o assalto. Um deles estava armado e viu a arma. Eles pegaram a moto e foram embora, estavam sem capacete. Recuperou a moto. Prestou depoimento na delegacia e confirma que a placa foi adulterada com fita isolante e encontrada abandonada. Pelo que se recorda, a arma era um revólver.

Na fase policial, Marcos Filipe Tavares da Silva, representante da vítima Supermercado "Mais Mais", disse que é proprietário do estabelecimento comercial "Supermercado Mais Mais", situado na Rua Dois, n.º 76-B, Estância Bela Vista. No dia dos fatos, não se recordando a data exatamente, mas era uma sexta-feira, estava trabalhando em seu estabelecimento na companhia de sua esposa Eila. Por volta das 18h lá compareceram dois indivíduos. Chegaram em uma motocicleta da marca Honda, modelo Falcon, cor preta, com detalhes na cor cinza. Um deles, de pele mais clara, permaneceu na moto do lado de fora. O outro, de pele mais escura, usando capacete, adentrou no estabelecimento já com uma arma de fogo em punho. Apontou-a para a vítima e sua esposa e exigiu dinheiro do caixa. Levou consigo a quantia de aproximadamente R\$ 1.000,00 (um mil reais). Em seguida, deixou o estabelecimento ocupando a garupa da moto. Não satisfeito com sua ação, na terça-feira seguinte ambos voltaram. O horário era em torno das 18h45min. Agiram de forma idêntica e desta vez subtraíram aproximadamente R\$ 300,00 (trezentos reais). Quando da ação da dupla nem o declarante nem sua esposa sofreram danos físicos, apenas psicológicos pela violência provocada em terem uma arma de fogo apontada para ambos.

Apresentadas as fotografias dos autores, os reconheceu sem sombra de dúvidas como sendo os mesmos que praticaram a violência mencionada nos dois dias (fls. 146/147). Em juízo, Marcos Filipe Tavares da Silva, representante da vítima Supermercado "Mais Mais", disse que foi assaltado duas vezes, num intervalo de quatro dias e não sabe dizer se o que ficou na moto era o mesmo. O que entrou no supermercado era o mesmo, isso tem certeza. Estava no balcão quando os dois pararam a moto, um ficou na moto e o outro entrou com arma na mão. No segundo dia, havia cliente no supermercado e além de assaltar o caixa do supermercado, assaltou o casal de cliente também. Levaram dinheiro nos dois dias do supermercado. Pelo que se recorda, o sujeito que entrou no supermercado é o que está identificado na Penitenciária de Mirandópolis. Não sabe identificar a arma. Fez reconhecimento fotográfico na Delegacia, cerca de uma semana dos fatos e conseguiu identificar bem.

Na fase policial, Leticia Viviane Corniani Campetti Pachela, representante da vítima Lanchonete "Letícia Lanches", disse que se encontrava em seu estabelecimento comercial, momento em que teria parado no local uma motocicleta de marca Honda Falcon, de cor preta, com dois ocupantes, ambos de capacete de cor preta. O garupa desceu armado com uma pistola oxidada anunciando o roubo, enquanto o outro indivíduo permaneceu no veículo. Foi levada a importância de R\$ 600,00, em dinheiro. O meliante e seu parceiro fugiram do local, tomando rumo ignorado. Não foi possível visualizar maiores características dos meliantes pois usavam capacete com viseiras abaixadas (fls. 329/330).

Na fase policial, Luzia Aparecida Pierini de Carvalho, representante da vítima

Padaria "Mariana", disse que é proprietária da Panificadora Mariana, situada na esquina da Rua 19 com a Rua 54, do Bairro Santo Antônio. Em data que não se recorda, mas no mês de abril de 2015, estava trabalhando, quando ingressou no estabelecimento um rapaz armado, usando capacete, que levou quantia em dinheiro. Era período da manhã. Assustou-se tanto que não se recordava se o rapaz era loiro ou moreno, ou sequer quanto levaram em dinheiro. Não ficou sabendo se o rapaz foi preso. Informou que sua panificadora já foi assaltada várias vezes, não soube nem dizer quantas delas, pois está naquele local há dez anos (fls. 79).

Na fase policial, Aline Ribeiro Brighenti, representante da vítima Sorveteria "Quatro Estações", disse que é proprietária da Padaria e Sorveteria Quatro Estações. Teve seu estabelecimento assaltado três vezes. Nas três vezes o autor empunhava arma de fogo. Em duas delas usava jaqueta preta e capacete. Na última usava capuz e moletom. Nas duas primeiras vezes levaram dinheiro miúdo, tipo R\$ 200,00, em cada uma delas. Na última delas o estabelecimento estava sendo fechado e tinham consigo R\$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que foi totalmente subtraído. Em nenhuma das vezes ninguém ficou ferido. Todos os assaltos foram no ano de 2015, sendo que o primeiro deles no mês de abril. Os dois, com certeza foram praticados pela mesma pessoa, que entrava e praticava o roubo, enquanto o outro aguardava na moto. Puderam certificar-se disso em virtude de o estabelecimento ser equipado com câmeras, mas houve um problema no sistema e não pode fornecer as imagens, que foram apagadas. O sistema de monitoramento foi todo trocado e mais câmeras foram instaladas. Tem conhecimento que uma das pessoas que assaltou seu estabelecimento acabou sendo presa, mas não soube dizer de quem se tratava (fls. 68/69).

Em juízo, Aline Ribeiro, representante da vítima Sorveteria "Quatro Estações", disse que eles entraram em cinco rapazes encapuzados, com rosto tampado e abordaram o marido da declarante no dia. Tirou dinheiro do caixa, colocou arma na cabeça dele. Confirmou seu depoimento na delegacia (fls.68). O capacete de um deles tinha adesivo de Jacaré Motos, estabelecimento que ficava próximo da sua sorveteria. Houve problema com as câmeras e não pôde ver as imagens gravadas. Um deles entrava armado e o outro ficava na moto. Tomou conhecimento que a polícia teria prendido um dos acusados na delegacia quando foi chamada.

Na fase policial, Bruna Garcia, representante da vítima Padaria "Luna", disse que em data que não se recordava, mas cerca de cinco meses atrás, trabalhava na Padaria Luma, onde exercia a função de balconista. Chegaram dois indivíduos, um ficou do lado de fora, na motocicleta, e o outro entrou usando capacete. Empunhando arma de fogo, apontou-a para a declarante e demais funcionários dali e levou quantia, em dinheiro, que a declarante não soube precisar quanto. Pensa que foi em torno de R\$ 200,00 (duzentos reais). Já não trabalha mais na padaria. Recorda-se que o assaltante era "baixinho", usava um agasalho da cor preta, era meio moreno, com a sobancelha bastante escura. Não sabe dizer o tipo da moto que o esperava. Concluído o roubo, empreendeu fuga. Ninguém ficou ferido (fls. 65).

Na fase policial, Oscar Marques Pimentel, representante da vítima Panificadora "Delícia", disse que na data dos fatos chegaram dois indivíduos em sua padaria na Avenida Alfredo Teodoro de Oliveira, nº 2575, Bairro Solo Sagrado. Esses indivíduos estavam com uma escopeta e anunciaram o assalto. Relatou que não machucaram ninguém, mas apenas que pegaram o dinheiro e após o assalto ficaram embaixo da árvore, em frente à padaria. A polícia militar passou em frente e que pararam próximo para abordar uma moça que estava de moto. Sua esposa foi chamar os policiais e disse que os meliantes estavam na calçada. Os policiais disseram que não poderiam agir, pois eles estavam contratados pela prefeitura. Na data deste depoimento lhe foram mostradas as fotos de João Kleber e Dener, ocasião em que novamente os reconheceu imediatamente como sendo os assaltantes de sua padaria. Afirmou ter sido a pessoa de Dener que estava com a escopeta em mãos e que João Kleber ficava gritando com a vítima. Avalia ter tido um prejuízo de R\$ 700,00 (setecentos reais) (fls. 207/208).

Em juízo, Oscar Marques Pimentel, representante da vítima Panificadora "Delícia", disse que dois indivíduos entraram na padaria e um deles estava armado. Eles levaram dinheiro, bolachas e cigarros. No depoimento na fase policial (fls.207), reconheceu os acusados por fotos, sendo que Dener estava armado e o outro gritava.



Reconheceu sem dúvida os acusados na delegacia. Há dez anos possui o estabelecimento. Na época foi assaltado umas três vezes. Chegou a ver a imagens na câmera. Dener identificou muito fácil, porque já conhecia o pai de Dener e ele foi à padaria pedir desculpas. Ficou sabendo que Dener praticou outros assaltos na região. Não teve dúvida quanto ao João também porque chegou a vê-lo nas câmeras. Na fase policial, Celia Peixoto da Rocha, representante da vítima "Varejão de Carnes Bom Bife", disse que é proprietária do estabelecimento comercial denominado "Varejão de Carnes Bom Bife". No dia 22 de abril de 2015, por volta das 19h10min, trabalhava quando entrou no estabelecimento um indivíduo que usava capacete e boné, uma blusa azul marinho, bem escura e de manga comprida, apesar de estar calor. Já entrou no estabelecimento com o verdureiro que fica na calçada, na frente da casa de carne. Segurava-o pelo braço e empunhava a arma de fogo. O estabelecimento estava lotado, tinha fila de clientes para serem atendidos. Olhou para o segurança e já apontou a arma de fogo que trazia consigo. O segurança olhou para a vítima e com as mãos pedia que ficasse calma. O autor batia com o cano da arma no balcão e pedia o dinheiro. A vítima havia acabado de recolher todo o dinheiro das vendas que tinham feito durante o dia. Abriu, então, a gaveta e entregou a ele os R\$ 150,00 que estavam na gaveta. Todas as vezes que olhava para o acusado, ele dizia: "não me olha que eu te mato". Quando o acusado foi recolher o dinheiro, chegou a encostar o cano da arma nas costas da vítima. Pegou, então, os R\$ 150,00 e deixou o estabelecimento. A vítima viu que tinha alguém do lado de fora que o esperava, mas não conseguiu identificar nem a moto e nem a pessoa. Não pode reconhecê-lo pessoalmente, porque viu apenas os seus olhos (fls. 84/85).

Em juízo, Celia Peixoto da Rocha, representante da vítima "Varejão de Carnes Bom Bife", disse que por volta de umas 19h estava com estabelecimento lotado, o indivíduo entrou e já rendeu dois clientes. Estava olhando o computador e sentiu algo na barriga e, quando viu, era uma arma e o sujeito lhe pediu dinheiro. Disse para a declarante não olhar senão ele atiraria. Havia muita gente dentro do estabelecimento. O indivíduo arrancou uma sacola para colocar o dinheiro. Colocou o dinheiro na sacola e foi embora com a arma abaixada ao lado da perna. Era um indivíduo magro, baixo, usava boné dentro do capacete. Ele entrou sozinho e já rendeu duas pessoas. Viu pelas imagens da câmera de segurança que havia um sujeito que ficou na moto aguardando. Foi na DIG e ficou sabendo que estava preso. Viu a arma e no cano tinha passada fita adesiva, parecia uma espingarda velha. Reconheceu a arma na delegacia e ficou sabendo que tinha uma bala.

Na fase policial, Damaris Flores dos Santos, representante da vítima "Salão das Meninas", disse que é proprietária do Salão das Meninas. No mês de abril de 2015, estava trabalhando com a porta aberta, quando chegou um indivíduo usando capacete, armado, cujas características físicas não se recorda mais. Ameaçou a vítima e as clientes que estavam no salão, levou-a até a sala onde guarda dinheiro e subtraiu aproximadamente R\$ 500,00. Depois de uns dez dias retornou, assaltou a padaria vizinha ao seu estabelecimento, agindo de forma idêntica, subtraindo, desta vez, uns R\$ 300,00. O que pode esclarecer é que o autor dos dois roubos é a mesma pessoa, o que afirmou com convicção. Tomou conhecimento que algum tempo após o acusado foi preso. Sabia que ele praticou vários roubos, todos contra estabelecimentos, no mesmo bairro (fls. 77).

Em juízo, Damaris Flores dos Santos, representante da vítima "Salão das Meninas", disse que foram dois roubos. Um deles estava armado e anunciou o roubo, levando dinheiro. O acusado estava armado. Foi muito rápido. Confirma seu depoimento prestado na fase policial. Disse que o autor dos dois roubos era a mesma pessoa, pelo porte físico, área dos olhos. Na segunda vez, veio diretamente à declarante, já sabia quem era a vítima. Quando foi à delegacia, ficou sabendo que o indivíduo estava preso. Fechou o estabelecimento há seis anos. Foi vítima de três assaltos ao todo. O primeiro deles não foi o mesmo indivíduo quem praticou.

Na fase policial, Jaqueline Oliveira de Paula, representante da vítima Panificadora "De Paula", disse que era a proprietária da "Panificadora de Paula". Na data do ocorrido, estava sozinha na panificadora por volta das 20h00min, momento em que surgiu um rapaz com um capacete na cabeça e armado, anunciou o roubo, exigindo-lhe dinheiro. A declarante lhe entregou R\$ 150,00 e em seguida ele evadiu-se do local.

O rapaz tinha estatura mediada de cor clara e a todo instante ele ficou com o capacete na cabeça, não sendo possível visualizar outras características físicas do meliante, pois a declarante não ficou observando-o diretamente e a ação do rapaz foi muito rápida. Ele saiu rapidamente de sua Panificadora e entrou no comércio ao lado. Ele estava sozinho no momento do roubo. Devido ao lapso temporal a declarante afirmou que mesmo que lhe fosse mostrada fotografias de alguns indivíduos, ela não poderia reconhecer o acusado devido a esse fato. Esclareceu que no estabelecimento não havia câmeras de monitoramento (fls. 309).

Em juízo, Jaqueline Oliveira de Paula, representante da vítima Panificadora "De Paula", disse que estava no caixa da padaria, parte da noite, quando um sujeito colocou a moto atrás da padaria, num terreno, chegou pediu dinheiro e saiu em direção ao salão vizinho. Viu a arma e parecia 12, comprida, meio velha, como se fosse uma espingarda pequena, cano grosso. Trabalhou na padaria por cerca de cinco meses. Sofreu um assalto no local. O estabelecimento ao lado era um salão de beleza.

Na fase policial, não constam declarações da testemunha comum Dr. Andre Ayruth Balura, delegado de polícia responsável pelas investigações.

Na fase policial, a testemunha comum Claudio Barros da Silva, investigador de polícia, elaborou um relatório de investigação, no qual constou que no dia 23/04/2015, Dener Junio Xavier da Cunha, RG 41.697.873-SP, foi autuado em flagrante por Posse irregular de arma de fogo, (BO nº 146/2015 desta Especializada). Existiam informações sobre o envolvimento de Dener em diversos roubos cometidos em estabelecimentos comerciais e veículos (motocicletas) nesta urbe. Após sua prisão foi possível esclarecer diversos roubos a estabelecimentos comerciais e roubos de veículos (motocicletas). Elencaram alguns casos que foram esclarecidos por esta equipe após diligências, sendo certo que Dener confessou a prática de tais crimes indicando os locais, Dener disse ainda que praticava os roubos ora sozinho, ora com a participação do acusado João Kleber Lemos Gomes. Além destes casos, Dener também confessou ser autor de um roubo ocorrido em no estabelecimento comercial denominado Panificadora Sobrimar (BO 1089 / 2015-04 ° DP), caso este apurado em autos apartados por esta DIG, além de outro Roubo - BO 4814/15 - Plantão Policial, IP 71/15 - DIG), também apurado em autos apartados. Em contato nos locais indicados por Dener foi possível identificar as vítimas, que confirmaram tais fatos, conforme segue: 1. No dia 13/04/2015, Dener e João Kleber assaltaram o estabelecimento denominado Panificadora Oscarzinho (BO 4990 / 2015 - Plantão Policial), situado na Av. Alfredo Teodoro de Oliveira, nº 2575, bairro Jardim das Oliveiras, nesta cidade. Ambos estavam com capacete na cabeça e conforme Dener, quem empunhava a arma de fogo, do tipo escopeta era seu parceiro João Kleber. 2. No dia 22/04/2015, Dener assaltou o estabelecimento comercial denominado Varejão de Carnes Bom Bife (BO n ° 1097/2015 - 04 ° Distrito Policial), situado na Rua Manoel Moreno, nº 991, bairro Jd. Maria Lúcia, nesta cidade. Para tanto, Dener utilizou-se de uma arma de fogo, ou seja, uma espingarda, do tipo escopeta, adentrou no estabelecimento com capacete na cabeça e efetuou o roubo. 3. No dia 11/04/2015, Dener e João Kleber assaltaram o estabelecimento comercial denominado Padaria e Mercearia Luma (BO n ° 1098 / 2015-4 ° DP), situado na Rua José Fernandes, n ° 23, bairro Jd. Santo Antônio, nesta cidade. Ambos entraram no estabelecimento com capacete na cabeça, sendo que Dener era quem empunhava uma arma de fogo, do tipo escopeta. 4. No dia 11/04/2015, Dener e João Kleber assaltaram o estabelecimento comercial denominado Padaria e Mercearia Luma, (BO n ° 1098 / 2015-04 ° DP), situado na Rua José Fernandes, n ° 23, bairro Jd. Santo Antônio, nesta cidade. Ambos adentraram o estabelecimento com capacete na cabeça, sendo que Dener era quem empunhava uma arma de fogo, do tipo escopeta. 5. No dia 03/04/2015, Dener e João Kleber assaltaram o estabelecimento comercial denominado Sorveteria Quatro Estações, (Boletim de Ocorrência não elaborado), situado na Rua Antônio Francisco Coutinho, nº 280, bairro Dom Lafayete, nesta cidade. Dener, empunhando uma arma de fogo do tipo escopeta, ou seja, uma espingarda, e com capacete na cabeça, adentrou o estabelecimento e anunciou o assalto enquanto João Kleber o aguardava do lado de fora na motocicleta, dando-lhe cobertura e posterior fuga. 6. No dia 16/04/2015 Dener novamente assaltou o estabelecimento denominado Sorveteria Quatro Estações

(BO nº elaborado), situado na Rua Antônio Francisco Coutinho, nº 280, bairro Dom Lafayete, nesta cidade, sendo que, desta vez teria agido sozinho. Com capacete na cabeça e com uma réplica de arma de fogo, do tipo pistola, calibre 380, de cor preta, Dener adentrou o estabelecimento e praticou o roubo, evadiu-se logo em seguida. 7. No dia 08/02/2015, conforme declarações de Dener, ele e João Kleber teriam assaltado o estabelecimento comercial denominado Supermercado Rosani, (BO nº 1100 / 2015-04 ° DP), situado na Av. Augusto Buffulin, bairro Jd. Nunes, nesta cidade. Teria adentrado no estabelecimento com uma toca ninja na cabeça e empunhando uma arma de fogo, do tipo escopeta e anunciado o assalto, sendo que João Kleber teria aguardado do lado de fora em uma motocicleta para lhe dar fuga. 8. No dia 06/03/2015, conforme declarações de Dener, novamente teria assaltado o estabelecimento comercial denominado Supermercado Rosani, (BO nº 1102 / 2015-04 ° DP), situado na Av. Augusto Buffulin, bairro Jd. Nunes, nesta cidade, novamente com a participação de seu comparsa João Kleber. Dener, empunhando uma arma de fogo, ou seja, uma espingarda, do tipo escopeta e com capacete na cabeça, adentrou o estabelecimento e anunciou o assalto, enquanto João Kleber o aguardava do lado de fora em uma motocicleta dando-lhe cobertura. Neste roubo Dener teria efetuado um disparo, isto porque conforme disse, teria se assustado ao com a chegada de uma pessoa. 9. No dia 20/03/2015, Dener e João Kleber assaltaram o estabelecimento comercial denominado Letícia Lanches, (BO nº 784 / 2015-04 ° DP), situado na Av. Augusto Buffulin, 467, bairro Jd. Nunes, nesta cidade. Dener adentrou o estabelecimento com um capacete na cabeça e uma réplica de arma de fogo, do tipo pistola, calibre 380 e praticou o roubo enquanto João Kleber permaneceu do lado de fora em uma motocicleta dando-lhe cobertura e fuga. 10. No começo do mês de março, Dener e João Kleber assaltaram o estabelecimento comercial denominado Mais Mais Supermercado, (BO não elaborado), situado na Rua Alfredo Teodoro de Oliveira, 76, bairro Estância Bela Vista, nesta cidade. Dener teria adentrado o estabelecimento com um capacete na cabeça e empunhando uma réplica de arma de fogo, do tipo pistola, calibre 380, de cor preta e praticado roubo, enquanto João Kleber lhe dava cobertura e fuga. 11. No dia 17/03/2015, Dener e João Kleber novamente assaltaram o estabelecimento comercial denominado Mais Mais Supermercado, (BO nº 3408 / 2015 Plantão Policial), situado na Rua Alfredo Teodoro de Oliveira, 76, bairro Estância Bela Vista, nesta cidade. Dener entrou no estabelecimento empunhando uma réplica de arma de fogo, pistola 380, de cor preta e com um capacete na cabeça efetuando um roubo. João Kleber teria permanecido do lado de fora em uma motocicleta dando-lhe cobertura e fuga logo em seguida. 12. No dia 10/04/2015, Dener assaltou o estabelecimento comercial denominado Salão das Meninas (BO não elaborado), situado na Rua Zaia Leime Honsi, 161, bairro Jd. Maria Lúcia, nesta cidade. Dener praticou o roubo neste estabelecimento com um capacete na cabeça e empunhando uma arma de fogo, (espingarda) do tipo escopeta, empreendendo fuga logo em seguida. No dia 22/04/2015, Dener assaltou novamente o estabelecimento, agindo da mesma forma que anteriormente agiu, ou seja, com capacete na cabeça e empunhando uma arma de fogo (espingarda), do tipo escopeta. 13. Neste mesmo dia, ou seja, dia 22/04/2015, Dener também assaltou o estabelecimento comercial denominado Panificadora de Paula (BO não elaborado), situado na Rua Zaia Leime Honsi, bairro Jd. Maria Lúcia, nesta cidade. Empunhando uma arma de fogo, (espingarda) do tipo escopeta, e com um capacete na cabeça, Dener efetuou o roubo e evadiu-se logo em seguida. 14. No dia 31/03/2015, Dener e João Kleber assaltaram o estabelecimento comercial denominado Padaria Mariana, (BO não elaborado), situado na Rua Renato Lerro, nº 704, bairro Jd. Santo Antônio, nesta cidade. Dener adentrou o estabelecimento empunhando uma réplica de uma arma de fogo do tipo pistola, calibre 380, de cor preta e com um capacete na cabeça e efetuou o roubo. João Kleber o teria dado cobertura, sendo que, ambos se evadiram em uma motocicleta. 15. No dia 07/04/2015, Dener assaltou novamente o estabelecimento comercial denominado Padaria Mariana, (BO não elaborado), situado na Rua Renato Lerro, nº 704, bairro Jd. Santo Antônio, nesta cidade, desta vez, agindo sozinho. Além do assaltar o estabelecimento Dener também teria subtraído pertences de um vendedor da empresa denominada Poti, pessoa esta que não conseguiram identificar até o momento deste relatório. Com um capacete na cabeça e empunhando uma arma de fogo (espingarda) do tipo escopeta, Dener adentrou

o estabelecimento e praticou o roubo evadindo se logo em seguida. 16. No dia 16/03/2015, Dener e João Kleber roubaram uma motocicleta Honda NX Falcon, de cor preta, (BO nº 3362 / 2015 - Plantão Policial), subtraída na Rua Antônio Francisco Coutinho, 301, no bairro Dom Lafayete, nesta cidade. Dener e seu comparsa João Kleber, que estava na posse de uma réplica de arma de fogo, do tipo pistola 380, de cor preta, ao avistarem vítima, aproximaram - se anunciando o assalto e subtraíram a referida motocicleta. Referida motocicleta teria ficado na posse de Dener, para a prática de alguns vários delitos de roubo conforme declarações. Posteriormente Dener teria vendido tal motocicleta para um desconhecido morador do bairro Jd. Santo Antônio, pelo valor de R\$ 1.000,00, veículo este posteriormente apreendido pela Polícia Militar, conforme BO 3712/2015 elaborado no Plantão Policial desta cidade. 17. No dia 22/02/2015 Dener e João Kleber roubaram uma motocicleta Honda NX Falcon, de cor laranja, (BO nº 2333 / 2015 - Plantão Policial), na Rua Elias Tarraf, no bairro Dom Lafayete, nesta cidade. Neste caso, era Joao Kleber que estava com uma réplica de arma de fogo do tipo pistola, calibre 380, de cor preta. A referida motocicleta foi apreendida pela Polícia militar, pois quando rumavam pela Rodovia Décio Custódio da Silva, nas proximidades do Recando dos dezoito, havia acabado o combustível e estavam empurrando a motocicleta, momento em que avistaram uma viatura se aproximando, e decidiram abandoná-la, embrenhando fuga pelo mato. Por fim, foi esclarecido que a arma de fogo (espingarda) tipo escopeta, utilizada na prática dos referidos roubos encontra-se apreendida nos autos da prisão em flagrante de Dener (BO n ° 146/2015 desta Especializada). Quanto à réplica de uma pistola 380, de cor preta, utilizada em alguns roubos, não obtiveram êxito em apreendê-la. Denis encontrava-se preso preventivamente no CDP, enquanto a João Kleber se encontrava foragido e com prisão preventiva decretada nos autos do IP nº 71/15 DIG, autos estes, que também apura crime de roubo em estabelecimento comercial. Até o momento deste relatório não há informações quanto ao paradeiro de João Kleber (fls. 04/11).

Em juízo, a testemunha comum Claudio Barros da Silva, investigador de polícia, disse que os fatos ocorreram entre os meados de janeiro a abril de 2015, recebeu notícias de vários roubos que estavam acontecendo. Dener acabou sendo preso pela PM na posse de uma espingarda. Foi possível identificar que teria praticado dezessete roubos na companhia de João Kleber. Na maioria, quem entrava e anunciava o roubo era Dener. João Kleber ficava na moto aguardando e depois eles fugiam do local. Alguns